



ACESSO NEGADO

Fisco estadual não pode usar dados do contribuinte sem norma própria

26 de janeiro de 2026, 7h54

Tributário

Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal na [ADI 2.390](#), a validade do acesso de fiscos estaduais a dados bancários de contribuintes depende da existência de regulamentação local que espelhe as garantias do [Decreto Federal 3.724/2001](#). A falta de norma específica assegurando o sigilo e o devido processo legal torna nulo o lançamento tributário baseado nessas informações.

Com base neste entendimento, a juíza Letícia Drumond, da 2ª Vara Cível de Itajubá (MG), acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para anular uma Certidão de Dívida Ativa e extinguir a execução fiscal movida pelo estado de Minas Gerais.



TJ-SC

Dívida foi cobrada com base em dados acessados indevidamente pelo Fisco

[APOIO](#)

A execução fiscal, no valor de R\$ 242 mil, foi aberta em 2015 contra um grupo de empresas varejistas, incluindo lojas de brinquedos. A cobrança de ICMS foi fundamentada em um Processo Tributário Administrativo (PTA) que utilizou o cruzamento de dados fornecidos por operadoras de cartão de crédito e débito para apurar supostas omissões de receita. O Fisco estadual usou essas informações financeiras protegidas para lançar o tributo devido.

Ao questionar a cobrança nos autos, as empresas sustentou que estados e municípios só podem acessar dados financeiros se tiverem regulamentação própria garantindo o sigilo, nos moldes do decreto federal. A defesa das empresas alegou que, como Minas Gerais não comprovou ter tal norma vigente à época da autuação (2015), o lançamento seria nulo.





Marco temporal

Ao analisar o recurso, a magistrada acolheu integralmente a tese defensiva. A sentença explicou que a ressalva feita pelo Supremo estabelece uma condição de validade para a atuação dos fiscos estaduais. A juíza constatou que, embora o estado tenha utilizado dados de cartões de crédito no processo instaurado em 2015, não havia nos autos indício de regulamentação local análoga ao Decreto Federal 3.724/2001 naquele período, o que violou as garantias processuais do contribuinte.

Conforme explicou a julgadora, o STF não estabeleceu eficácia *ex nunc* (do julgamento em diante) para a decisão estabelecida em 2016. Ou seja, não invalidou automaticamente os atos dos fiscos estaduais e municipais praticados antes do julgamento. O Supremo fez uma ressalva, porém, para determinar que o acesso aos dados precisaria estar regulamentado em âmbito local.

“Esta ressalva estabelece uma condição de validade para a atuação dos Fiscos Estaduais e Municipais para a obtenção das informações financeiras, à luz do art. 6º da LC 105/2001, que somente seria constitucionalmente válida se precedida de regulamentação análoga ao Decreto Federal nº 3.724/2001, com as garantias procedimentais elencadas”, afirmou a juíza na decisão.

“Os documentos que compõem o PTA demonstram que o fisco Estadual utilizou dados de cartão de crédito do executado. Contudo, não há nos autos qualquer indício de que, à época da constituição do crédito, o Estado de Minas Gerais possuía regulamentação própria análoga ao Decreto Federal nº 3.724/2001”, apontou a julgadora.

“Com efeito, a ausência de prova da regulamentação estadual análoga, conforme exigido pela na ADI 2.390/DF, torna nula a CDA objeto da presente execução”, concluiu a magistrada.

Clique [aqui](#) para ler a decisão

Processo 0038945-95.2015.8.13.0324

VER COMENTÁRIOS

Tags: [ADI 2.390](#) [certidão de dívida ativa](#) [execução fiscal](#) [Fisco estadual](#)
[processo administrativo tributário](#)





Leia também



NADA COM ISSO
Juíza afasta
responsabilidade
de franqueadora
por dívida
trabalhista



PARAÍSO FISCAL
Carf anula
autuação fiscal
bilionária de filia
de banco no
exterior



LEÃO FAMINTO
60% das teses
tributárias do STF
desde 2007 são
pró-Fisco



COM AÇÚCAR E COM
IMPOSTO
Natureza do
produto
agropecuário
define alíquota d
PIS e Cofins



PANO PRA MANGA
Prazo não é único
problema da lei da
taxação de
dividendos



GARANTIA DE
PAGAMENTO
Penhora no rosto
da RJ para
resguardar
crédito tributário
é cabível



CAMINHO DA
CONCILIAÇÃO
Acordo resolve
caso sobre
subfaturamento e
ISS por
arbitramento



FORMALISMO
EXCESSIVO
Fisco não deve
exigir declaração
se houver outros
meios de prova



GASES VENTADOS
Compra de
energia usada na
por gases
perdidos gera
crédito de ICMS



SEDE INSACIÁVEL
Decisão do TCU
mina transação
tributária e deve
gerar
judicialização



Consultor Jurídico

segunda-feira
26 de janeiro de 2026

Pesquisar

CONJUR

Quem Somos

Equipe

-
]
-

PUBLICIDADE

Anuncie na Conjur

Anuários Conjur

ESPECIAIS

Especial 20 anos



Especial 25 anos

PRODUTOS

Livraria

Anuários

-
-
-



Rua Visconde, 25 - Vila Mariana - 05416-010 - São Paulo/SP - CEP: 05416-000

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br

